

Nr. 311 Kabinettsitzung im Reichspropagandaministerium. 27. Februar 1934, 16.30 Uhr

R 43 I/1468, S. 159–165

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Rohm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Backe, Funk, Feder, Krohn, Posse; MinDir. Rettig; WiBeauftragter Keppler; Protokoll: MinR Thomsen (Punkt 1, 10–11), Wienstein (Punkt 2–5), Killy (Punkt 6–9).

Beginn: 16:30

Ort: Reichspropagandaministerium

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

- 1. VERZICHT DES REICHS AUF EIN HEIMFALLRECHT.*
- 2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEIERTAGE.*
- 3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINFACHUNG UND VERBILLIGUNG DER VERWALTUNG).*
- 4. FESTSETZUNG VON MINDESTWARTEZEITEN FÜR DIE VERLEIHUNG VON TITELN AN BEAMTE, [abgesetzt]*
- 5. ENTWURF EINES VIERTEN GESETZES ÜBER DIE PRÜFUNG UND BEGLAUBIGUNG DER FIEBERTHERMOMETER. [...])*
- 6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRIEGSPERSONENSCHÄDENGESETZES (Rk. 1727).*
- 7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERSORGUNG DER KÄMPFER FÜR DIE NATIONALE ERHEBUNG (Rk. 1726).*
- 8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE PFÄNDUNG VON MIET- UND PACHTZINSFORDERUNGEN WEGEN ANSPRÜCHEN AUS ÖFFENTLICHEN GRUNDSTÜCKSLASTEN (Rk. 1861).*
- 9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABGABENERHEBUNG BEI DER NEUORDNUNG DES STAHLVEREIN-KONZERNES (Rk. 1895). [...])*
- 10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VORBEREITUNG DES ORGANISCHEN AUFBAUES DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (Rk. 1725)).*
- 11. Außerhalb der Tagesordnung: BETEILIGUNG DER REICHSREGIERUNG AN DEM EHRENAUSSCHUSS DES VII. INTERNATIONALEN STRASSENKONGRESSES 1934 IN MÜNCHEN.*

1. VERZICHT DES REICHS AUF EIN HEIMFALLRECHT.

[...]¹)

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEIERTAGE.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs²) vor. Er bemerkte jedoch, daß er nach Rücksprache mit dem Herrn Reichskanzler hinsichtlich des Reformationsfestes und des Fronleichnamsfestes eine regionale Regelung für besser halte und insofern den von ihm vorgelegten Entwurf abändern müsse. Es werde am zweckmäßigsten sein, die Nummern 6 und 7 des § 4 zu streichen und in einem Absatz 2 des § 4 entsprechende Bestimmungen für das Reformationsfest und den Fronleichnamstag zu treffen.

[...]

Der *Preußische Finanzminister* schlug vor, dem neuen Absatz 2 des § 4 folgende Fassung zu geben: „In Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung ist außerdem der Reformationstag, in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung der Fronleichnamstag Feiertag entsprechend der bisherigen Übung.“

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschlage zu und nahm im übrigen den Entwurf in der beiliegenden Fassung an³).

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINFACHUNG UND VERBILLIGUNG DER VERWALTUNG⁴).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs⁵) vor.

1) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/756 und R 53/21.

2) Der am 20. 2. vom RIM erneut vorgelegte Entwurf sah gegenüber der am 16. 2. erörterten Fassung (vgl. Dok. Nr. 302, P. 7, dort auch Anm. 8) folgende Änderungen vor: 1. Umbenennung des Volkstrauertages in „Heldengedenktag“, 2. (§ 4 Nummer 6 und 7:) Ausdehnung des reichsgesetzlichen Feiertagsschutzes auf den Fronleichnamstag und den Reformationstag (R 43 III/1265, Bl. 33–34).

3) Das Gesetz wurde vom RK am 27. 2. 34 vollzogen (RGBl. I, S. 129).

4) Zur Vorgeschichte: Die vorangegangene RReg. hatte in der Kabinettsitzung vom 29. 9. 32 einen sogen. „Dreierausschuß“ (RIM, RFM, RSparKom.) eingesetzt mit dem Auftrag, in kürzester Frist Vorschläge für Verwaltungsvereinfachungen vorzulegen. Gegenstand der hierauf unter Federführung des RIM geführten langwierigen Verhandlungen, die aus den Akten nicht lückenlos rekonstruiert werden können, war zunächst der „Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Verwaltungsreform“ (R 18/5436, Bl. 41–49), in dem die Aufhebung mehrerer Landesfinanzämter und zahlreicher Finanzämter, Oberpost- und Reichsbahndirektionen vorgesehen war. Im Frühjahr 1933 wurde dann beschlossen, das Reformvorhaben erheblich zu erweitern und hierfür einen Entwurf betr. „Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“ aufzustellen. Zum Inhalt dieses Entwurfs, der von dem „Dreierausschuß“ am 9. 6. 33 in den Grundzügen gebilligt wurde (Vermerk des MinR Sabath vom 19. 6. 33 in R 53/6, Bl. 28), vermerkte Sabath am 7. 6. 33 für den Vizekanzler: Der Entwurf „hebt das Reichspostministerium auf und verwandelt es in ein selbständiges Unternehmen unter der Bezeichnung ‚Deutsche Reichspost‘, geleitet von einem Generalpostmeister unter Mitwirkung eines Verwaltungsrates. Reichsverkehrsverwaltung und Reichspostverwaltung werden zur Vereinfachung der Verkehrspolitik dem Reichsverkehrsminister unterstellt.“ (Ebd., Bl. 26). Einen solchen Entwurf legte der RIM mit Schreiben an den StSRkei vom 15. 2. 34 zur Kabinettsentscheidung vor (R 43 II/501, Bl. 52–56), zog ihn aber, ohne dies näher zu begründen, am 22. 2. 34 wieder zurück und übersandte eine neue, in Teilen erheblich gemilderte Fassung (s. Anm. 5).

5) Der vom RIM am 22. 2. übermittelte Entwurf übertrug dem RVM die ausschließliche Verantwortung „für die Einheitlichkeit der Verkehrspolitik der im Reichsverkehrsministerium, im Reichspostministerium und in der Deutschen Reichsbahn zusammengefaßten Verkehrsmittel“ und enthielt Vorschriften über: 1. die Verwaltung und Verwendung des von dem Vermögen des Reiches abzutrennenden „Sondervermögens“ der Dt. Reichspost und über organisatorische Änderungen in deren Leitung (Bildung eines Beirats unter Vorsitz des RPM an Stelle des bisherigen Verwaltungsrats); 2. Änderungen auf dem Gebiet der *Reichsfinanzverwaltung* (u. a. Aufhebung bzw. Zusammenlegung von Landesfinanzämtern); 3. die Außerkraftsetzung der zwischen dem Reich und den Ländern am 29./31. 3. 20 (RGBl., S. 643 und 773) geschlossenen Staatsverträge über die Verreichlichung der Posten und Staatseisenbahnen (R 43 II/501, Bl. 57–61). – Zur Verreichlichung der Länderposten und -eisenbahnen und zu ihrer Finanzierung, die in den Jahren 1920–1933 wegen beträchtlicher, bisher nicht befriedigter Restforderungen der Länder Gegenstand langwieriger Auseinandersetzungen gewesen war, vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 336, dort bes. Anm. 20.

Der *Preußische Ministerpräsident* bat dringend, die Oberpostdirektion Gumbinnen zu belassen⁶⁾. Der *Reichskanzler* warf die grundsätzliche Frage auf, weshalb gerade die kleinen Städte nach dem Inhalt des Entwurfs Behörden verlieren müßten. Der *Reichsminister der Finanzen* betonte, daß er sich im Gebiet der Reichsfinanzverwaltung bemüht habe, nach Möglichkeit einen Ausgleich zu schaffen und die kleinen Städte durch den Verlust von Behörden nicht zu sehr zu treffen. Der *Reichspostminister* machte entsprechende Ausführungen für die Postverwaltung. Zur Frage der Belassung der Oberpostdirektion Gumbinnen erklärte der Reichspostminister, daß Oberpräsident Koch selber sich für die Aufhebung der Oberpostdirektion Gumbinnen ausgesprochen habe. Das *Reichskabinett* beschloß, die Oberpostdirektion Gumbinnen zu erhalten. Zu Art. 2 § 8 Abs. 2 des Entwurfs äußerte der *Reichswehrminister* den Wunsch, bei der Festsetzung der Grenzen der neuen Oberpostdirektionsbezirke beteiligt zu werden. Eine Änderung des Entwurfs in dieser Hinsicht sei nicht nötig, sondern es genüge eine protokollarische Festlegung. Der *Reichspostminister* erklärte sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁷⁾.

4. FESTSETZUNG VON MINDESTWARTEZEITEN FÜR DIE VERLEIHUNG VON TITELN AN BEAMTE, [abgesetzt]

5. ENTWURF EINES VIERTEN GESETZES ÜBER DIE PRÜFUNG UND BEGLAUBIGUNG DER FIEBERTHERMOMETER. [...]⁸⁾

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRIEGSPERSONENSCHÄDENGESETZES (Rk. 1727).

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der vorliegenden Fassung zu⁹⁾.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERSORGUNG DER KÄMPFER FÜR DIE NATIONALE ERHEBUNG (Rk. 1726).

Der *Reichsarbeitsminister* begründete den Entwurf, dem das *Reichskabinett* zustimmte¹⁰⁾.

⁶⁾ Betrifft § 8 des Entwurfs, wonach die Oberpostdirektionen Darmstadt, Gumbinnen, Halle, Konstanz, Liegnitz und Minden bis zum 1. 4. 34 aufgehoben werden sollten.

⁷⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 27. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 130).

⁸⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/737. S. auch RGBl. 1934 I, S. 132.

⁹⁾ In dem Entwurf, vorgelegt vom RArbM am 17. 2. 34, war eine Änderung des § 18 des Kriegspersonenschädengesetzes vom 22. 12. 27 (RGBl. I, S. 515), der die Versorgung für im Zusammenhang mit inneren Unruhen erlittene Gesundheitsschäden regelte, dahin vorgesehen, daß diese Vorschriften keine Anwendung finden sollten, soweit es sich um Angehörige staatsfeindlicher Parteien handelte. Der RArbM dazu in der Begründung: „Es empfiehlt sich nicht, die staatsfeindlichen Parteien im Gesetz selbst aufzuführen. Die Entscheidung, welche Organisationen als Hilfs- oder Ersatzorganisationen staatsfeindlicher Parteien anzusehen sind, kann nicht allgemein getroffen werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Bestimmung der unter das Gesetz fallenden Parteien und ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen dem Reichsarbeitsminister zu überlassen, der im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern entscheiden soll.“ (R 43 II/710, Bl. 69–71). – Das Gesetz wurde vom RK am 27. 2. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 135).

¹⁰⁾ Hauptbestimmung des vom RArbM am 17. 2. 34 übermittelten Entwurfs: Angehörige der NSDAP und des Stahlhelms sowie ihrer Gliederungen erhalten „wegen der die Gesundheit schädigenden Folgen von Körperverletzungen“, die sie vor dem 13. 11. 33 im „Kampf für die nationale Erhebung durch den politischen Gegner erlitten haben“, Versorgung unter entsprechender Anwendung des Reichsversorgungsgesetzes. In der Begründung hieß es: „Die siegreiche Durchsetzung der von der NSDAP vertretenen Weltanschauung und die Niederrückung der kommunistischen Gefahr wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die politischen

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE PFÄNDUNG VON MIET- UND PACHTZINSFORDERUNGEN WEGEN ANSPRÜCHEN AUS ÖFFENTLICHEN GRUNDSTÜCKSLASTEN (Rk. 1861).

[...]¹¹⁾

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABGABENERHEBUNG BEI DER NEUORDNUNG DES STAHLVEREIN-KONZERNS (Rk. 1895). [...]¹²⁾

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VORBEREITUNG DES ORGANISCHEN AUFBAUES DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (Rk. 1725)¹³⁾.

Der *Reichswirtschaftsminister* begründete die Vorlage¹⁴⁾ im einzelnen. Die Veröffentlichung des Gesetzes soll so lange zurückgestellt werden, bis die auf Grund des Gesetzes zu treffenden ersten Maßnahmen zwischen dem Reichskanzler und dem Reichswirtschaftsminister vereinbart sind. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage unter Einschluß der vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft angeregten Änderung¹⁵⁾ und des vom Reichsverkehrsminister beantragten Zusatzes¹⁶⁾ zu¹⁷⁾.

Kämpfer der NSDAP, insbesondere die Angehörigen der Sturmabteilungen und Schutzstaffeln und die Mitglieder des Stahlhelms und der inzwischen aufgelösten nationalen Verbände, sich rückhaltslos für dieses Ziel eingesetzt hätten. Das deutsche Volk schuldet ihnen für ihre heroischen Leistungen in gleicher Weise Dank und Anerkennung wie den Volksgenossen, die im Kriege Gesundheit und Leben für das Vaterland geopfert haben. [...] Als Zeitpunkt der Beendigung des Kampfes soll der 12. November 1933 festgesetzt werden, weil das deutsche Volk an diesem Tage durch seine Abstimmung einmütig bekundet hat, daß die Politik der nationalen Regierung seinem Willen entspricht, und weil daher Gegner dieser Politik nicht mehr hoffen können, im deutschen Volk Unterstützung zu finden.“ (R 43 II/1207, Bl. 24–31). – Das Gesetz wurde vom RK am 27. 2. 34 ausgefertigt (RGL. I, S. 133).

¹¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1279 und 1530. S. auch RGL. 1934 I, S. 181.

¹²⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/791, 796; R 53/10. S. auch RGL. 1934 I, S. 177.

¹³⁾ Zur Vorgeschichte: Nachdem die im Mai 1933 unter Federführung des RArbM aufgenommenen Beratungen über die berufsständische Neuordnung der dt. Wirtschaft (Dok. Nr. 118 und 129) auf Anordnung Hitlers eingestellt (Dok. Nr. 206) und in der zweiten Jahreshälfte 1933 keine Bemühungen mehr zur Lösung des Gesamtproblems unternommen worden waren, hatte sich der RWiM (nach Ausweis der verfügbaren Akten) erstmals Mitte Dezember konkret zum weiteren Vorgehen in dieser Frage geäußert. MinR Willuhn vermerkte dazu am 19.12. 33 für den StSRkei: Der RWiM wolle „zunächst die vorhandenen drei Reichsstände der Industrie, des Handels und des Handwerks in sich ordnen durch eine Bereinigung des gesamten Verbandswesens innerhalb dieser Stände. Sobald diese erfolgt ist, wird eine Abgrenzung von dem bereits gebildeten Reichsnährstand im einzelnen vorgenommen werden.“ (R 43 II/348, Bl. 32).

¹⁴⁾ Der am 17. 2. 34 vorgelegte Entwurf ermächtigte den RWiM, Wirtschaftsverbände zu errichten, aufzulösen oder miteinander zu vereinigen; Satzungen der Verbände zu ändern, den „Führergrundsatz“ einzuführen, Führer von Wirtschaftsverbänden zu bestellen und abzulösen. In der Begründung hieß es: „Der verbandsmäßige Aufbau der deutschen Wirtschaft zeigt heute das Bild einer weitgehenden Überorganisation [vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 300]. Auf den meisten Wirtschaftsgebieten sind zahlreiche Gliederungen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung vorhanden. Der dadurch bedingte Leerlauf, verbunden mit einer weitgehenden Rivalität der Verbände, führt laufend zu einer starken Belastung und Beunruhigung der schaffenden Unternehmungen in Handwerk, Handel und Industrie. Außerdem ist der gegenwärtige organisatorische Aufbau ein denkbar schlechtes Instrument zur Übertragung der staatlichen Willensbildung.“ Bei dem „vorliegenden Gesetz handelt es sich nicht um Durchführungsmaßnahmen für einen ständischen Aufbau der deutschen Wirtschaft, sondern lediglich um Maßnahmen, die vorbereitend einen organischen Aufbau der deutschen Wirtschaft zum Ziele haben“ (R 43 II/309, Bl. 112–115).

¹⁵⁾ Es handelt sich um eine vom REM mit Schreiben an StSRkei vom 23. 2. (R 43 II/309, Bl. 116–117) erbetene Präzisierung des § 5, wonach Verbände von Angehörigen des Reichsnährstandes und der Reichskulturkammer den Bestimmungen des Gesetzes nicht unterliegen sollten.

¹⁶⁾ Der RVM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 26. 2. gebeten, in § 5 Abs. 2 den Satz anzufügen: „Er [der RWiM] kann die Ausübung auch dem Fachminister überlassen.“ Dieser Zusatz beruhe auf einer zwischen dem RWiM „und mir getroffenen Vereinbarung, nach der er, ausgehend von dem Gedanken, daß der Reichsverkehrsminister als Leiter der einheitlichen Verkehrspolitik des Reiches die Verbände des Verkehrs von sich aus zusammenschließen und durchorganisieren muß, mir die Organisation dieser Verbände überläßt“ (R 43 II/309, Bl. 118).

¹⁷⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 27. 2. ausgefertigt, jedoch erst am 13. 3. 34 veröffentlicht (RGL. I, S. 185). An diesem Tage propagierte RWiM Schmitt vor einer Versammlung von Vertretern der gewerblichen Wirtschaft im Vorl. RWiR seinen Neuordnungsplan, berief 12 Industrielle zu Hauptgruppenführern der Wirtschaft (u. a. Krupp v. Bohlen und Halbach, Blohm, Vögler) und forderte sie auf, ihm die Führer der vorgesehenen 32 Untergruppen umgehend zu benennen, „die Fach- und Untergruppen abzugrenzen, die die Einheiten der zukünftigen Organisation bilden sollen, sowie gewisse Bestimmungen der Satzungen, insbe-

11. Außerhalb der Tagesordnung: BETEILIGUNG DER REICHSGREGIERUNG AN DEM EHRENAUSSCHUSS DES VII. INTERNATIONALEN STRASSENKONGRESSSES 1934 IN MÜNCHEN.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* trug die vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen eingebrachte Vorlage¹⁸⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlag zu, den Ehrenausschuß des bevorstehenden VII. Internationalen Straßenkongresses in München aus der gesamten Reichsregierung und den wichtigsten Regierungsstellen, aus den beiden unmittelbar durch die Veranstaltung berührten Ländern Bayern und Preußen gemäß der vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen vorgelegten Aufstellung zu bilden.

sondere über Ehrengerichtsbarkeit, Zwangsmitgliedschaft und Führergrundsatz festzulegen“ (DNB- Tagungsbericht vom 13. 3. 34, Ausschnitt in R 43 II/308, Bl. 23–25). Vgl. hierzu auch die Durchführungsverordnung des RWiM vom 27. 11. 34 (RGBl. I, S. 1194). Sie enthielt nähere Bestimmungen u. a. über die fachliche Neugliederung der gewerblichen Wirtschaft (Bildung der Reichsgruppen Industrie, Handwerk, Handel, Banken, Versicherungen, Energiewirtschaft) und die Errichtung einer Reichswirtschaftskammer.

- ¹⁸⁾ GenlInsp. Todt hatte in Kabinettsvorlagen vom 6. und 26. 2. 34 mehrere eingehende Berichte über Vorgeschichte, Planung und Programm des Kongresses sowie eine Aufstellung der in den Ehrenausschuß zu berufenden Personen vorgelegt. Zur Vorgeschichte und internationalen Bedeutung des Kongresses, der vom 3. bis 8. 9. 34 in München abgehalten werden sollte, hatte er u. a. ausgeführt: Dtl. habe die Durchführung auf dem VI. Internationalen Straßenkongreß 1930 in Washington übernommen. „Internationale Straßenkongresse sind bisher 1908 in Paris, 1910 in Brüssel, 1913 in London, 1923 in Sevilla, 1926 in Mailand und 1930 in Washington abgehalten worden. Deutschland hat sich an diesen Kongressen und an den Arbeiten des zu ihrer Durchführung seit dem Jahre 1909 bestehenden Internationalen Ständigen Verbandes der Straßenkongresse, der mit 85 Mitgliedstaaten die gesamte am Straßenwesen interessierte Kulturwelt umfaßt, bis zum Kriege und erneut seit dem Jahre 1928 stets rege beteiligt. Der bevorstehende Internationale Straßenkongreß ist der erste seiner Art, der in Deutschland selbst abgehalten wird. Er gewinnt besondere Bedeutung durch die führende Rolle, die Deutschland nach dem Willen des Führers im Straßenbau durch den Beginn eines geschlossenen Netzes von Autobahnen übernommen hat.“ (R 43 I/559, Bl. 124–139).

Zitierhinweis

Nr. 311 Kabinettsitzung im Reichspropagandaministerium. 27. Februar 1934, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d311>